2018年全国法律硕士(非法学)联考真题
专业基础课

一、单项选择题:第1~40小题,每小题1分,共40分。下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合题目要求的。

1. 关于我国刑法溯及力的适用,下列表述中正确的是(　　)。

A. 司法解释应适用从新兼从轻原则

B. 处刑较轻是指法院判处的宣告刑较轻

C. 应以"审判时"作为新旧法选择适用的判断基础

D. 按照审判监督程序重新审判的案件适用行为时的法律

2. 犯罪分子为日后向甲勒索财物,用枪威逼甲杀死一名路人并录像。甲的杀人行为属于(　　)。

A. 正当防卫　　B. 紧急避险

C. 自救行为　　D. 犯罪行为

3. 下列情形,应当认定为是入户抢劫的是(　　)。

A. 甲冒充煤气抄表员进入受害人家中实施抢劫

B. 客户服务员乙进入客人入住的酒店房间实施抢劫

C. 丙入户盗窃后将追赶的失主在公寓楼道内打成重伤

D. 丁在房屋中介人员带领其进入他人居住的出租房内查看时发现贵重财物,实施抢劫

4. 下列关于包庇罪的表述,正确的是(　　)。

A. 行为方式必须是作为

B. 行为主体必须是特殊主体

C. 行为时间必须发生在审查起诉之后

D. 行为对象必须是判决确定的犯罪分子

5. 我国刑法规定,故意杀人,情节较轻的,处三年以上十年以下有期徒刑,本条规定属于故意杀人的(　　)。

A. 修正的犯罪构成

B. 标准的犯罪构成

C. 加重的犯罪构成

D. 减轻的犯罪构成

6. 下列选项中,应认定为敲诈勒索罪的是(　　)。

A. 冒充人民警察敲诈他人巨额财物

B. 敲诈勒索亲属财物但获得对方谅解

C. 以在网上发帖相要挟获得职务晋升

D. 以公开不雅视频相要挟向他人借巨款后无力偿还

7. 下列关于管制的描述,不正确的是(　　)。

A. 在劳动中同工同酬

B. 依法实行社区矫正

C. 可同时适用禁止令

D. 刑期从判决宣告之日起计算

根据下列案情,回答8、9小题。

甲加盖违章建筑,并串通负责房屋征收的国家机关工作人员乙,乙利用职务上的便利帮甲违法所得了200万元征收补偿款,事后,甲将其中的5万元送给乙。

8. 甲的行为应认定为(　　)。

A. 诈骗罪　　B. 贪污罪

C. 行贿罪　　D. 侵占罪

9. 乙的行为应认定为(　　)。

A. 诈骗罪　　B. 贪污罪

C. 受贿罪　　D. 职务侵占罪

10. 下列关于走私罪的表述正确的是(　　)。

A. 走私的废物中混有普通货物的,构成走私废物罪

B. 基于走私目的向海关人员行贿数额巨大的,应数罪并罚

C. 走私普通货物偷逃关税数额特别巨大的,可以判处死刑

D. 具有走私故意但对走私具体对象不明确而走私的,应认定无罪

11. 最高人民法院发布的《关于审理抢劫案件具体应用法律若干问题的解释》中规定,抢劫正在使用中的银行或其他金融机构的运钞车的,视为"抢劫银行或者其他金融机构"。该规定使用的解释方法是(　　)。

A. 扩大解释　　B. 类推解释

C. 限制解释　　D. 文理解释

12. 下列关于单位犯罪的表述,正确的是(　　)。

A. 没有可执行财产的单位分支机构不会构成单位犯罪

B. 我国刑法中有关单位犯罪的规定不适用于外国公司、企业

C. 两个以上单位以共同故意实施犯罪的可不区分主犯、从犯

D. 对单位犯罪直接负责的主管人员和其他直接责任人员可不区分主犯从犯

13. 下列选项中，主观方面可以表现为过失的是（　　）。

A. 放火罪　　B. 虐待罪

C. 危险驾驶罪　　D. 食品监管渎职罪

14. 甲破解了张某的股票账户密码，偷偷登录账户买卖股票练手，案发时造成张某股票账户资金实亏15万元，甲的行为应认定为（　　）。

A. 盗窃罪

B. 非法经营罪

C. 故意毁坏财物罪

D. 非法侵入计算机信息系统罪

15. 下列选项中，既可以作为实行，也可以由不作为实行的是（　　）。

A. 洗钱罪

B. 遗弃罪

C. 玩忽职守罪

D. 拒不履行信息网络安全管理义务罪

16. 甲误把张某当作李某推入水井，意图将其淹死，但事实上井中无水，结果张某摔死，这属于（　　）。

A. 客体错误　　B. 工具错误

C. 打击错误　　D. 因果关系错误

17.

得高档手机，边打电话边向候车室外移动，出门后拔腿就跑，已经有所警觉的赵某猛追未果。甲的行为认定为（　　）。

A. 抢夺罪　　B. 盗窃罪

C. 侵占罪　　D. 抢劫罪

18. 下列关于罚金的表述，正确的是（　　）。

A. 对于未成年人不得适用罚金刑

B. 罚金的最低数额由法官酌情确定

C. 一人犯数罪分别判处罚金刑的应该合并执行

D. 一人犯数罪同时判处没收财产和罚金刑的应合并执行

19. 乘客甲明知擅自打开飞机应急舱门会危及飞行安全，在飞机被牵引车推出阶段故意将应急舱门打开，地勤人员发现应急充气滑梯弹出后将飞机迫离。甲的行为应认定为（　　）。

A. 破坏交通工具罪

B. 暴力危及飞行安全罪

C. 重大飞行事故罪

D. 以危险方法危害公共安全罪

20. 下列选项中，应认定为寻衅滋事罪的是（　　）。

A. 因宅基地纠纷将邻居家电视机砸毁

B. 因感情纠纷随意殴打路人情节恶劣

C. 因债务纠纷率众人拿走债务人财物

D. 因医患纠纷将主治医师困在办公室

21. 李某于2012年7月将户籍由甲市迁往乙市，因遗失户籍迁移证而未能落户，后李某因工作需要，自2013年8月起租住在丙市，并在2014年9月至2015年12月期间因重病在丁市某医院住院治疗。2015年10月时李某的住所是（　　）。

A. 甲市　　B. 乙市

C. 丙市　　D. 丁市

22. 甲将一部相机借给乙，乙擅自将相机卖给不知情的丙，丙又将相机卖给不知情的丁并交付。对此，下列说法正确的是（　　）。

A. 丁根据善意取得取得相机的所有权

B. 丁基于丙的交付取得相机的所有权

C. 丁在甲追认后方可取得相机的所有权

D. 丁在付清全部款项后方可取得相机的所有权

23. 甲在报纸上发表了一篇时事性文章，未声明不允许其他媒体刊登，乙杂志社未经甲同意予以转载且未支付报酬。乙杂志社的行为不构成侵权的法律依据是（　　）。

A. 许可使用　　B. 法定许可

C. 强制许可　　D. 合理使用

24. 甲在某酒店公用洗手间滑倒，摔碎了眼镜。经查：甲滑倒系因酒店清洁工乙清洁不彻底，地面湿滑所致。甲的损失应由（　　）。

A. 甲自己承担

B. 酒店承担全部责任

C. 酒店和乙承担按份责任

D. 酒店和乙承担连带责任

25. 下列选项中，甲的行为构成无因管理的是（　　）。

A. 甲主动将摔倒在人行道上的老人扶起

B. 甲儿时被收养，成年后赡养亲生父母

C. 甲为了出行便利，出钱修复邻居家被台风刮倒的院墙

D. 甲的狗将他人咬伤，甲误以为是好友乙的狗咬伤人而赔偿伤者

26. 甲公司欠乙公司货款50万元，乙公司欠甲公司租金50万元，后甲公司被乙公司兼并，甲公司与乙公司之间的债的消灭的原因是（　　）。

A. 混同　　B. 免除

C. 抵销　　D. 清偿

27. 甲将自己的汽车借给乙使用。某日，乙酒后驾驶该车撞伤丙，丙的损失应该由（　　）。

A. 甲全部赔偿　　B. 乙全部赔偿

13. 下列选项中，主观方面可以表现为过失的是（　　）。

A. 放火罪　　B. 虐待罪

C. 危险驾驶罪　　D. 食品监管渎职罪

14. 甲破解了张某的股票账户密码，偷偷登录账户买卖股票练手，案发时造成张某股票账户资金实亏15万元，甲的行为应认定为（　　）。

A. 盗窃罪

B. 非法经营罪

C. 故意毁坏财物罪

D. 非法侵入计算机信息系统罪

15. 下列选项中，既可以作为实行，也可以由不作为实行的是（　　）。

A. 洗钱罪

B. 遗弃罪

C. 玩忽职守罪

D. 拒不履行信息网络安全管理义务罪

16. 甲误把张某当作李某推入水井，意图将其淹死，但事实上井中无水，结果张某摔死，这属于（　　）。

A. 客体错误　　B. 工具错误

C. 打击错误　　D. 因果关系错误

17. 甲在候车室以需要紧急联络为由，向赵某借得高档手机，边打电话边向候车室外移动，出门后拔腿就跑，已经有所警觉的赵某猛追未果。甲的行为认定为（　　）。

A. 抢夺罪　　B. 盗窃罪

C. 侵占罪　　D. 抢劫罪

18. 下列关于罚金的表述，正确的是（　　）。

A. 对于未成年人不得适用罚金刑

B. 罚金的最低数额由法官酌情确定

C. 一人犯数罪分别判处罚金刑的应该合并执行

D. 一人犯数罪同时判处没收财产和罚金刑的应合并执行

19. 乘客甲明知擅自打开飞机应急舱门会危及飞行安全，在飞机被牵引车推出阶段故意将应急舱门打开，地勤人员发现应急充气滑梯弹出后将飞机迫离。甲的行为应认定为（　　）。

A. 破坏交通工具罪

B. 暴力危及飞行安全罪

C. 重大飞行事故罪

D. 以危险方法危害公共安全罪

20. 下列选项中，应认定为寻衅滋事罪的是（　　）。

A. 因宅基地纠纷将邻居家电视机砸毁

B. 因感情纠纷随意殴打路人情节恶劣

C. 因债务纠纷率众人拿走债务人财物

D. 因医患纠纷将主治医师困在办公室

21. 李某于2012年7月将户籍由甲市迁往乙市，因遗失户籍迁移证而未能落户，后李某因工作需要，自2013年8月起租住在丙市，并在2014年9月至2015年12月期间因重病在丁市某医院住院治疗。2015年10月时李某的住所是（　　）。

A. 甲市　　B. 乙市

C. 丙市　　D. 丁市

22. 甲将一部相机借给乙，乙擅自将相机卖给不知情的丙，丙又将相机卖给不知情的丁并交付。对此，下列说法正确的是（　　）。

A. 丁根据善意取得取得相机的所有权

B. 丁基于丙的交付取得相机的所有权

C. 丁在甲追认后方可取得相机的所有权

D. 丁在付清全部款项后方可取得相机的所有权

23. 甲在报纸上发表了一篇时事性文章，未声明不允许其他媒体刊登，乙杂志社未经甲同意予以转载且未支付报酬。乙杂志社的行为不构成侵权的法律依据是（　　）。

A. 许可使用　　B. 法定许可

C. 强制许可　　D. 合理使用

24. 甲在某酒店公用洗手间滑倒，摔碎了眼镜。经查：甲滑倒系因酒店清洁工乙清洁不彻底，地面湿滑所致。甲的损失应由（　　）。

A. 甲自己承担

B. 酒店承担全部责任

C. 酒店和乙承担按份责任

D. 酒店和乙承担连带责任

25. 下列选项中，甲的行为构成无因管理的是（　　）。

A. 甲主动将摔倒在人行道上的老人扶起

B. 甲儿时被收养，成年后赡养亲生父母

C. 甲为了出行便利，出钱修复邻居家被台风刮倒的院墙

D. 甲的狗将他人咬伤，甲误以为是好友乙的狗咬伤人而赔偿伤者

26. 甲公司欠乙公司货款50万元，乙公司欠甲公司租金50万元，后甲公司被乙公司兼并，甲公司与乙公司之间的债的消灭的原因是（　　）。

A. 混同　　B. 免除

C. 抵销　　D. 清偿

27. 甲将自己的汽车借给乙使用。某日，乙酒后驾驶该车撞伤丙，丙的损失应该由（　　）。

A. 甲全部赔偿　　B. 乙全部赔偿

C. 甲、乙连带赔偿　　D. 甲、乙按份赔偿

28. 摄影师甲以乙为模特拍摄了数百张艺术照。甲将这些照片编辑成画册，未经乙同意交出版社出版发行。甲的行为侵害了乙的(　　)。

A. 著作权　　B. 发表权

C. 肖像权　　D. 署名权

29. 甲将乙的照片和联系方式发到自己的微信朋友圈，声称乙欠钱不还，是个骗子。经查，甲所言与事实完全不符。甲的行为侵害了乙的(　　)。

A. 姓名权　　B. 名誉权

C. 肖像权　　D. 荣誉权

30. 甲公交公司的司机乙为避让闯红灯的行人丙而急刹车，致乘客丁摔倒受重伤。丁的损害应由(　　)。

A. 甲公司赔偿

B. 甲公司和乙连带赔偿

C. 乙赔偿

D. 甲公司和丙连带赔偿

31. 甲(10周岁)、乙(11周岁)、丙(12周岁)翻越高速公路天桥旁水泥护栏后，趴在防护网上往高速公路抛掷石块击打过往车辆，其中一石块击中司机丁致其重伤，但无法确认该石块是谁投掷。丁的损害应由(　　)。

A. 甲、乙、丙连带赔偿

B. 高速公路管理机构赔偿

C. 甲、乙、丙的监护人连带赔偿

D. 甲、乙、丙的监护人和高速公路管理机构连带赔偿

32. 下列情形中，不属于法人解散原因的是(　　)。

A. 被吊销营业执照

B. 被吊销登记证书

C. 章程规定的存续期间届满

D. 变更名称

33. 甲声称具有某海外名校学历，与乙登记结婚。半年后，乙发现甲的毕业证书系伪造。甲、乙之间的婚姻(　　)。

A. 无效

B. 有效

C. 因欺诈可撤销

D. 因重大误解可撤销

34. 甲将汽车以15万元的价格卖给乙并交付，后甲从乙处借回该车，并以16万元的价格卖给不知情的丙，同时办理了登记手续，但车仍由甲占有。乙得知后，要求甲、丙返还汽车、赔偿损失。对此，下列选项正确的是(　　)。

A. 汽车归丙所有，乙的损失由甲赔偿

B. 汽车归丙所有，乙的损失由甲、丙连带赔偿

C. 汽车归乙所有，乙有权要求甲返还汽车、赔偿损失

D. 汽车归乙所有，乙有权要求丙返还汽车、赔偿损失

35. 甲(13周岁)因考试成绩不理想将自己的书包扔掉。甲将书包扔掉的事实属于(　　)。

A. 事件

B. 事实行为

C. 民事法律行为

D. 不具有法律意义的事实

36. 2005年，甲立公证遗嘱，将自己的一套房屋留给儿子乙，后甲与丙结婚，生有一子丁。2008年，甲立自书遗嘱，指定前述房屋由丙、丁二人共同继承。2017年，甲去世，该房屋(　　)。

A. 应按照公证遗嘱由乙继承

B. 应按照自书遗嘱由丙、丁共同继承

C. 应由乙、丙、丁依照法定继承共同继承

D. 属于甲和丙的共同财产，应当先析产后继承

37. 甲、乙、丙三人按35%、55%、10%的份额共有一艘渔船。乙、丙二人均有意卖掉渔船，甲坚决反对，关于出卖渔船，下列选项正确的是(　　)。

A. 乙有权单独决定出卖渔船

B. 乙、丙未经甲同意无权出卖渔船

C. 乙、丙有权基于多数份额出卖渔船

D. 乙、丙可以根据多数共有人同意出卖渔船

38. 除斥期间的适用对象通常是(　　)。

A. 形成权　　B. 请求权

C. 支配权　　D. 抗辩权

根据以下案情，回答第39、40小题。

甲与金科公司约定，甲委托金科公司为自己提供出借人的相关信息，甲在与出借人订立借款合同后向金科公司支付报酬。后根据金科公司提供的信息，甲从创富公司借款36万元并以其房产设定抵押，但一直未办理抵押登记手续。

39. 甲与金科公司之间的约定属于合同法中的(　　)。

A. 委托合同　　B. 行纪合同

C. 居间合同　　D. 技术咨询合同

40. 甲与创富公司之间签订的房产抵押合同(　　)。

A. 有效　　B. 可撤销

C. 效力待定　　D. 无效

二、多项选择题：第41～50小题，每小题2分，共20分。下列每题给出的四个选项中，至少有两个选项是符合题目要求的。多选、少选或错选均不得分。

41. 甲在街头摆气球射击摊，因向顾客提供的六支枪形物被鉴定为枪支，被法院以非法持有枪支罪判处有期徒刑同时宣告缓刑。法院的做法符合（　　）。

A. 罪刑法定原则

B. 罪责刑相适应原则

C. 从旧兼从轻原则

D. 主客观相统一原则

42. 下列选项中，应认定为自首中“自动投案”的有（　　）。

A. 在接受强制戒毒期间，主动向警方交代了自己抢劫他人的事实

B. 因形迹可疑被父母捆绑到派出所后，如实交代了自己杀人的事实

C. 匿名报案后在事故现场接受询问时，向警方交代了自己交通肇事的事实

D. 在涉嫌诈骗被取保候审期间潜逃，途中找警方交代了自己绑架他人的事实

43. 在情节严重的情况下，下列行为应认定为非法经营罪的有（　　）。

A. 使用伪造的药品经营许可证，非法经营药品

B. 长期以暴力手段强迫他人向自己借款，赚取利息

C. 以营利为目的，长期通过网络有偿提供删除信息服务

D. 非法生产具备赌博功能的电子游戏机，供他人开设赌场

44. 下列聚众斗殴的情形中，属于“持械”的有（　　）。

A. 牵引恶犬参与斗殴

B. 携带非法持有的枪支参与斗殴

C. 在斗殴现场抢夺对方棍棒并使用

D. 斗殴时使用事先藏匿在斗殴地点的砍刀

45. 生产、销售伪劣产品罪的客观方面表现为，在生产、销售的产品中（　　）。

A. 以次充好　　B. 以假充真

C. 掺杂　　D. 掺假

46. 甲、乙、丙设立一合伙企业。2014年8月，该合伙企业欠星月公司贷款36万元，同年10月，丙经甲、乙同意退伙，依约承担了15万元的合伙债务。2015年2月，丁经甲、乙同意入伙，并约定：丁对入伙前该合伙企业所欠债务不承担责任。对该合伙企业欠星月公司的债务应承担无限连带责任的有（　　）。

A. 甲　　B. 乙

C. 丙　　D. 丁

47. 下列选项中，无需登记即可发生物权变动的有（　　）。

A. 甲公司将其股权出质给银行

B. 乙公司将其轮船的所有权转让给高某

C. 丙公司通过拍卖取得建设用地使用权

D. 丁农户将土地承包经营权转让给钱某

48. 志愿者甲经常照顾孤寡老人乙。2015年3月20日，乙病故，遗嘱执行人丙告诉甲，乙遗赠给甲3万元和一套古籍。5月15日，甲明确表示拒绝接受古籍。5月18日，甲联系丙，表示撤销此前拒绝接受古籍的行为。5月28日，甲请求丙执行遗嘱，丙（　　）。

A. 应将3万元交付给甲

B. 应将古籍交付给甲

C. 无需向甲交付3万元

D. 无需向甲交付古籍

49. 甲公司与乙幼儿园签订空气净化器买卖合同，约定：净化器的PM2.5去除率应达到95%，验收合格后付款。后乙幼儿园经甲公司同意将合同转让给丙幼儿园，丙幼儿园验收时，发现PM2.5去除率远未达到合同约定的标准。对此，下列说法正确的是（　　）。

A. 丙幼儿园有权解除买卖合同

B. 丙幼儿园可以对甲公司行使先履行抗辩权

C. 丙幼儿园可以请求乙幼儿园承担违约责任

D. 乙幼儿园与丙幼儿园之间的转让合同有效

50. 甲将拾得的手表赠与不知情的乙，乙对该手表的占有属于（　　）。

A. 有权占有　　B. 善意占有

C. 直接占有　　D. 自主占有

三、简答题：第51～54小题，每小题10分，共40分。

51. 简述连续犯的特征。

52. 简述减刑的限度。

53. 简述效力待定民事法律行为的法律后果。

54. 简述表演者的权利与表演权的区别。

四、法条分析题：第55～56小题，每小题10分，共20分。

55.《中华人民共和国刑法》第16条规定：行为在客观上虽然造成了损害结果，但是不是出于故意或者过失，而是由于不能抗拒或者不能预见的原因所引起的，不是犯罪。

请分析“不能抗拒”和“不能预见”的含义。

56.《中华人民共和国物权法》第20条规定：

当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后，未经预告登记权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。

预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动产登记之日起3个月内未申请登记的，预告登记失效。

请分析：

（1）哪些行为属于该条第一款所称的“处分该不动产”行为？

（2）哪些情形应当认定为该条第二款所称的“债权消灭”的情形？

五、案例分析题：第57～58小题，每小题15分，共30分。

57. 甲因故意伤害罪被判处二年有期徒刑，刑满释放后第二年，甲得知李某欠朋友乙2万元赌债，遂于一天夜晚，伙同乙将李某堵在某宾馆房间内，甲殴打李某致其轻伤，并索要“赌债”。李某表示自己没有带钱，乙威逼李某给家人打电话，要求李某告知家人送3万元现金急用。第二天上午9时，李某的家人送来3万元现金，之后甲将李某释放。

请根据上述材料，回答下列问题并说明理由：

（1）甲、乙的行为构成何罪？

（2）甲乙具有哪些量刑情节？

58. 2014年5月15日，甲公司与乙公司签订买卖合同，约定：甲公司从乙公司购进5台空调、2个冰柜。货款总计6万元，从2014年10月起分四期按月支付，每期支付1.5万元。

2014年5月20日，乙公司将合同约定的货物全部交给甲公司。5月27日，赵某为甲公司安装空调，其间，赵某不慎将工具掉到楼下，将行人钱某砸伤。经查，赵某系丙公司派遣到乙公司的安装工人，且丙公司在派遣前对赵某进行了培训。

2014年10月，甲公司支付了第一期货款1.5万元，后一直未支付第二期货款。

请根据以上材料，回答下列问题并说明理由：

（1）本案中的买卖合同是否属于分期付款买卖？

（2）乙公司是否有权解除与甲公司签订的买卖合同？

（3）钱某的损害应当由谁承担赔偿责任？